

Papiere, bitte; Mindestens 60 Prozent aller Asylbewerber kommen ohne Ausweisdokumente nach Deutschland, schätzt die Bundesregierung. Wie kann das sein?

Papiere, bitte; Mindestens 60 Prozent aller Asylbewerber kommen ohne Ausweisdokumente nach Deutschland, schätzt die Bundesregierung. Wie kann das sein?

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

16. März 2017

Copyright 2017 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK;Papiere, bitte; S. 4; Ausg. 12

Length: 1865 words

Byline: Jochen Bittner

Body

VON JOCHEN BITTNER

Die Zahl fiel spät auf, offenbar zu spät, um beachtet zu werden. Am 28. September vergangenen Jahres, in einer langen Sitzung des Bundestages, fragte die Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke den Staatssekretär beim Bundesinnenministerium, Günter Krings, nach der Zahl der Flüchtlinge, die mit gefälschten Papieren nach Deutschland einreisten. Krings entgegnete, zu dieser Frage gebe es keine statistische Erhebung. Und ohnehin: Laut Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) "legen nur circa 40 Prozent der Asylsuchenden bei Asylantragstellung ein Identifikationsdokument vor".

Nur 40 Prozent? Das bedeutet im Umkehrschluss: Etwa 60 Prozent aller Flüchtlinge kommen ohne Papiere nach Deutschland.

Wie erklärt sich diese erstaunliche Zahl? Wer Schutz vor Verfolgung oder Krieg sucht, sollte ein Interesse daran haben, seine Herkunft nachweisen zu können. Wenn aber mehr als die Hälfte aller Asylbewerber keine Papiere mit sich trägt, drängt sich der Verdacht auf, dass sie nicht aus Staaten kommen, in denen diese Fluchtgründe bestehen. Es sei denn, es gäbe eine andere Erklärung für den hohen Prozentsatz der Dokumentenlosen.

Erste Nachfrage beim Bamf: Wie viele jener 60 Prozent Asylsuchender, die ohne Papiere kommen, zeigen sich bei der Identitätsfeststellung kooperativ? Die Frage kann das Bundesamt nicht beantworten. Denn, so ein Sprecher: "Wie viele Asylsuchende keine Dokumente vorlegen können, wird vom Bundesamt statistisch nicht erfasst." Die 60 Prozent, die der Staatssekretär im Bundestag genannt habe, seien lediglich eine Schätzung.

Man staunt ein zweites Mal. Jeder Bau einer Gartenhütte wird in Deutschland statistisch erfasst, nicht aber der für die Asylgesuche wichtige Aspekt, wie viele Flüchtlinge zweifelsfrei ihre Herkunft nachweisen können?

Zweite Nachfrage, diesmal bei der übergeordneten Behörde, dem Bundesinnenministerium: Warum wird die Zahl derer, die keine Papiere vorlegen, nicht erhoben, angesichts der Tatsache, dass dies ein Indiz für einen Missbrauch des Asylrechts darstellen kann? Der Sprecher des Innenministeriums entgegnet, eine statistische

Papiere, bitte; Mindestens 60 Prozent aller Asylbewerber kommen ohne Ausweisdokumente nach Deutschland, schätzt die Bundesregierung. Wie kann das sein?

Erfassung "im Sinne der Fragestellung" sei "nicht zielführend". Schließlich könne der Umstand, dass Flüchtlinge keinen Ausweis bei sich trügen, "nicht pauschal als ein Indiz für Täuschungsabsicht oder Missbrauch des Asylverfahrens interpretiert werden, es kommt immer auf die Umstände des konkreten Einzelfalles an".

Das ist zweifelsohne richtig. Aber kann man überhaupt von Einzelfällen sprechen, wenn derart viele Asylsuchende ohne jedes Dokument, ohne Pass, Ausweis, Führerschein, Geburtsurkunde oder Studentenausweis, kommen? Müsste man dieses Phänomen nicht wenigstens hinterfragen? Wir wenden uns an Kenner der deutschen Asylpraxis. Und die zeigen sich ebenfalls überrascht - allerdings nicht über die 60 Prozent Asylsuchenden ohne Pass, sondern darüber, dass deren Anteil nicht noch höher liegt.

"Ich arbeite seit dreißig Jahren im Flüchtlingsbereich", sagt Bernd Mesovic, der Leiter der Abteilung Rechtspolitik bei Pro Asyl, "und ich hätte gedacht, dass es 80 bis 90 Prozent sind." Dass Flüchtlinge ohne Papiere kämen, habe mehrere Gründe: Eine Menge Staaten stellten Oppositionellen keine Reisedokumente aus. Für Männer aus Eritrea, die vor dem dortigen Militärdienst fliehen, könne es sogar gefährlich sein, Papiere mit sich zu führen. Außerdem müssten Papiere oft während der Flucht gewechselt werden, weil Schleuser dies verlangten. "Es heißt dann: Ich gebe euch gefälschte Pässe, um über die Grenze zu kommen. Diese Pässe wollen sie danach zurückhaben." Warum Schleuser allerdings Flüchtenden, die Asylgründe geltend machen könnten, gefälschte Papiere aufzwingen sollten, warum so viele Flüchtlinge ihre echten Papiere vernichten sollten und welche Staaten konkret keine Papiere ausstellen, kann Mesovic nicht darlegen.

Das Auswärtige Amt führt zwar eine Liste von Staaten, die kein verlässliches Urkundenwesen haben, darunter finden sich auch einige der Hauptherkunftsländer von Flüchtlingen wie Afghanistan, der Irak, Eritrea, Somalia oder Nigeria. Doch die Länderliste besagt nicht notwendigerweise, dass all diese Staaten überhaupt keine Personalpapiere ausstellen. Dem Bundesinnenministerium, heißt es auf Anfrage, seien keine Länder bekannt, "die gar keine Pässe oder vergleichbare Identifikationsdokumente ausgeben". Doch was heißt schon "Urkundenwesen" in Staaten, die oft keine echten Staaten (mehr) sind? Die Vorstellung, in jedem größeren Ort eine Passbehörde zu finden, ist eine recht mitteleuropäische. In Afghanistan oder in zentralafrikanischen Ländern gibt es keine Kreisämter. Welcher Fluchtwillige aus solchen Gegenden sollte die Mühe und die finanzielle Last auf sich nehmen, in der Landeshauptstadt Papiere zu beantragen, noch dazu bei vermutlich oft korrupten Beamten?

Auf welche Staaten diese Dysfunktionalität zutrifft, genauer gesagt: von welchen Asylantragstellern man also regelmäßig keine Papiere erwarten darf, kann einem in der Bundesregierung niemand sagen. Es gilt den Experten schlicht als Tatsache aus Gewohnheit: Ist halt so, war schon immer so. Im Zweifel verweist eine Behörde auf die andere, das Innenministerium auf das Auswärtige Amt und umgekehrt, präzise Fakten hat letztlich keiner. Im Asylverfahren versuchen die Beamten, die über einen Antrag entscheiden, mithilfe von Dolmetschern neben Sprachmerkmalen auch anhand von Fragen nach der Geografie oder bestimmten Sitten in dem genannten Herkunftsland die Identität zu prüfen.

Mit den Folgen der fehlenden Herkunftsnachweise muss am Ende vor allem die Polizei umgehen. Von einer "sehr verworrenen Lage" spricht Ulf Küch, der stellvertretende Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Küch ist seit 43 Jahren Polizist und leitet die Kripo in Braunschweig. Im Sommer 2015 hat er dort eine Sonderkommission Asyl gegründet; Anlass war die zunehmende Kriminalität, die von Personen ausging, die einen Asylantrag gestellt hatten. Auch Küch glaubt, dass Schleuser ihren Kunden, seien es Wirtschaftsmigranten oder Flüchtende, oft die Pässe abnehmen. Dadurch wollten sie verhindern, dass die Sicherheitsbehörden Rückschlüsse auf die Schlepperrouten und -netzwerke ziehen. Pässe könnten zudem als Pfand einbehalten werden für Schulden, die Migranten machen, um nach Europa zu gelangen.

Doch es gebe auch die andere Seite. "Die meisten Flüchtlinge haben unserer Erfahrung nach ihre Pässe noch", so Küch. Vor allem Kosovaren und viele Zentralafrikaner wüssten, dass sie wenig Chancen auf Asyl hätten, wenn sie ihre Herkunft von vornherein auf den Behördentisch legten. Gehe es um Familiennachzug, tauchten die Papiere später mitunter wieder auf. Zusammen mit Kollegen hat Küch im vergangenen Jahr das Buch *Soko Asyl* veröffentlicht, in dem sie ihre Erfahrungen im Flüchtlingsjahr 2015 ausführlich schildern. Viele Flüchtlinge

Papiere, bitte; Mindestens 60 Prozent aller Asylbewerber kommen ohne Ausweisdokumente nach Deutschland, schätzt die Bundesregierung. Wie kann das sein?

oder Migranten, heißt es darin, hätten einfach Angst davor, nach langer, gefährlicher Reise in ihre Heimatländer zurückgeschickt zu werden. In Unkenntnis der deutschen Bürokratie versuchten sie, ihre Chancen auf Asyl zu erhöhen, indem sie sich in verschiedenen Aufnahmeeinrichtungen mit verschiedenen Identitäten, aber jeweils ohne Papiere registrieren ließen.

"Wenn man ehrlich ist, muss man aber auch eingestehen", schreibt der stellvertretende Leiter der Braunschweiger Soko, Jörn Memenga, "dass es möglicherweise noch einen anderen Grund für die doppelte Identität gegeben hat - weil derjenige eben auch wusste, dass er für jede der Identitäten Sozialleistungen, also Geld bekommt. Auch darüber wissen Flüchtlinge natürlich Bescheid, und auch darüber tauschen sie sich aus."

Fehlendes Dokumentenwesen im Heimatland; Schlepper, die Papiere abpressen; Identitätsverschleierung aus Angst oder aus Opportunismus - welcher dieser Gründe die Hauptursache für das Fehlen von Papieren ist, lässt sich kaum ergründen. Das Bamf erfasst weder, wie viele Antragsteller ohne Papiere bei der Feststellung ihrer Identität mithelfen, noch die Zahl derer, deren Asylantrag aufgrund von Täuschungen abgelehnt oder deren Asylstatus aufgrund eines später festgestellten Betrugs zurückgenommen wurden. Das Bundesinnenministerium rechtfertigt dies mit dem "zusätzlichen Verwaltungsaufwand", den eine solche Statistik verursachen würde. Daten darüber zu sammeln sei nicht "zwingend erforderlich". Wenn man es nicht für erforderlich hält, sich empirische Grundlagen darüber zu verschaffen, in welcher Größenordnung das Asylrecht möglicherweise missbraucht wird, kann man natürlich so argumentieren.

Auf eine Feststellung aus ihren alltäglichen Erfahrungen legen Polizisten indes Wert: Ja, es gebe organisierte Kriminelle, die als "Flüchtlinge" ohne Papiere einreisen, um Diebstähle und Einbrüche zu begehen, aber diese Gruppe stelle eine "winzige Minderheit" dar. Die Täter stammten oft aus Nordafrika und dem Kaukasus. Wegen ihrer hohen kriminellen Energie machten sie den Beamten allerdings sehr viel Arbeit. "Die große Eselei des Jahres 2015 war es, viele Leute, die ins Land kamen, nicht zu registrieren", sagt der Kriminalbeamte Küch. "Kriminelle haben sehr schnell erkannt, dass in dieser Lage etwas zu holen ist, und sind mit eingeströmt." Deren Anteil unter allen Asylbewerbern liege zwar, schätzen Küch und seine Kollegen, im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Aber zwei bis drei Prozent von einer Million sind eben deutlich mehr als zwei bis drei Prozent von 100?000 (so viele Asylbewerber kamen im Jahresschnitt in den beiden Jahrzehnten vor 2015 nach Deutschland).

Mittlerweile versucht die Bundesregierung ein klares Signal an illegale Einwanderer zu senden: Wer keine Asylgründe nachweisen kann, für den endet die Einreise nach Deutschland in einer Sackgasse. Seit der jüngsten Verschärfung des Asylrechts im Mai 2016 können auch Asylbewerber, bei denen der Verdacht besteht, dass sie falsche Angaben über ihre Identität machen, in "besonderen Aufnahmeeinrichtungen" untergebracht werden. Bisher gibt es nur zwei solcher Einrichtungen, in Bayern. In ihnen sind bislang vor allem Asylbewerber aus den Balkanstaaten mit in der Regel aussichtslosen Anträgen untergebracht. Im Bundesinnenministerium wünscht man sich, dass auch andere Bundesländer solche Zentren eröffnen.

In Arbeit ist zudem ein Gesetz, das es erlauben soll, die Handys von Asylbewerbern auszulesen, wenn deren Identität nicht anders überprüft werden kann. Geodaten, Fotos und Kontaktlisten könnten recht sichere Rückschlüsse auf die Herkunft erlauben. Der Gesetzentwurf könnte schon Ende des Monats den Bundesrat passieren.

Bliebe allerdings die Frage: Was tun mit Asylbewerbern, die behaupten, kein Handy zu besitzen? Über diese Schwierigkeit grübeln die Experten im Bundesinnenministerium noch.

Was heißt schon "Urkundenwesen" in Staaten, die keine echten Staaten mehr sind?

Papiere, bitte; Mindestens 60 Prozent aller Asylbewerber kommen ohne Ausweisdokumente nach Deutschland, schätzt die Bundesregierung. Wie kann das sein?

Siehe auch Seite 8: Ein Interview mit Olaf Scholz über Flüchtlinge und Integration

Graphic

Manche Flüchtlinge vernichten ihren Pass, oder sie müssen ihn abgeben

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: zei

Subject: POLITIK (91%); DEUTSCHER BUNDESTAG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (90%); POLITISCHES ASYL (90%); UMFragen & ERHEBUNGEN (89%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (79%); FÄLSCHEN (77%); GESETZGEBUNGSORGANE (77%); PÄSSE & VISA (77%)

Industry: PÄSSE & VISA (77%)

Geographic: ASAMERA, ERITREA (58%); OSTAFRIKA (79%); DEUTSCHLAND (90%)

Load-Date: March 16, 2017

End of Document